

1000598-06.2021.8.26.0420

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão / Resolução

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Paranapanema

Foro: Foro de Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... parte requerida aduz que os bens foram objeto de roubo (sic), enquadrando-se na hipótese de fato causado por terceiro e, por consequente, de força maior pela qual não responde.

Ocorre que, na qualidade de depositária, a empresa ré tinha o dever de zelo, razão pela qual se impõe sua responsabilização pela guarda dos materiais e eventual reparação na hipótese de falha no dever de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paranapanema

Foro de Paranapanema

Vara Única

Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, Paranapanema - SP - cep 18720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000598-06.2021.8.26.0420 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000598-06.2021.8.26.0420

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução

Requerente:

Gabriel Laprano Goulart de Andrade

Requerido:

I9 Obras Eireli Epp

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por GABRIEL LAPRANO GOULART DE ANDRADE contra 19 OBRAS EIRELI. Consta da inicial que as partes celebraram contrato de empreitada pelo qual a empresa requerida se comprometeu a terminar a construção do imóvel situado no lote 22, da quadra MC, Setor Marina, localizado no empreendimento Riviera de Santa Cristina XIII, nesta cidade de Paranapanema. Alega que adquiriu o lote sob a campanha "Casa Pronta Lote Quitado" o qual estabelecia prazo de 30 meses desde a aprovação do projeto para o comprador concluir sua obra e ter o restante do parcelamento do lote quitado.

Inicialmente ajustou com a parte ré serviços de confecção e instalação de marmoraria no valor de R\$ 18.658,00. Posteriormente, ajustaram-se o preço global de R\$ 100.000,00 para finalização da obra a ser pago uma entrada no valor de R\$ 30.000,00 no ato da assinatura do contrato (15/05/2020) e mais 05 parcelas de R\$ 10.000,00, com vencimento todo dia 05 iniciando-se no mês de junho/2020. Em 20/03/2021 durante uma visita na obra, ajustou mais um serviço de confecção e

instalação de marmoraria no valor de R\$ 8.000,00.

A empresa requerida, por sua vez, obrigou-se a entregar a obra pronta e acabada dentro do prazo estipulado no contrato, 06 meses. No entanto, o prazo se esgotou e a obra não foi concluída, assim, para o autor não perder a campanha o autor se disponibilizou a adiantar diversos materiais que era de responsabilidade da ré, todavia, a parte ré não executou suas obrigações havendo prejuízos, tais como os elencados nos itens "a" a "r" de fls. 04/07, além da requerida ter cobrado demais serviços que já constavam no rol de suas obrigações do contrato referente a mão-de-obra para conclusão do telhado e revestimento de gesso no valor, respectivamente, de R\$ 6.000,00 e R\$ 7.110,00. Cobrada justificativa à ré, esta passou a não mais responder suas mensagens ou comunicações vindo a abandonar a obra em 28/07/2021. Em sede de liminar, postulou pela rescisão contratual. Ao final, requereu a condenação em danos materiais com a rescisão do contrato e a restituição do total pago abatendo o montante referente a última parcela do contrato, além do pagamento de multa contratual e cobrança indevida. Juntou documentos (fls. 16/221).

A liminar foi deferida (fls. 222/223).

Em contestação, a requerida arguiu nulidade de citação. No mérito, aponta que havia muitos retrabalhos a serem realizados pela antiga construtora, houve necessidade de refazer o telhado todo demandando muito mais tempo. Alega que o autor sempre alterava o projeto da obra havendo quebra e colocação de parede, entre outras mudanças. Impugna que houve apropriação de materiais que foram entregues, bem como que dos serviços contratados não estava incluso o asfalto da entrada dos automóveis. Requereu a improcedência. Juntou documentos (fls. 247/321).

Réplica (fls. 325/331).

Decisão de especificação de provas (fls. 332).

A parte autora manifestou pelo julgamento antecipado e a requerida ficou-se inerte (fls. 343).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO

Ante a natureza da controvérsia e as provas documentais já juntadas aos autos, impõe-se o imediato julgamento do mérito.

Preliminarmente, em contestação, a requerida aponta a nulidade da citação, visto que a Carta AR foi assinada por terceiro, não sendo feita ao representante legal ou procurador da ré.

Vale destacar que a citação de pessoa jurídica é realizada nos termos que dispõe o §2º, do Art. 248, do CPC.

De todo modo, anoto que a intempestividade da contestação apresentada não altera a análise do direito aplicável, ou seja, não conduz à presunção de veracidade das alegações do autor. Do mesmo modo, consigno que a intempestividade da contestação não significa que deve ela, automaticamente, ser desentranhada dos autos, isto porque o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, nos termos do artigo 346, § único, do CPC.

A requerida compareceu nos autos apresentando defesa, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Passo à análise do mérito.

A discussão envolve a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo dúvida, de resto, de que a obra objeto da avença não foi concluída no prazo prometido.

Quanto ao mais, a matéria envolve a aplicação do direito a partir de mera análise da prova documental e dos termos do contrato, não se justificando, pois, a abertura da fase instrutória.

Nesse sentido:

"O Juiz somente está obrigado a abrir a fase instrutória se, para o seu convencimento, permanecerem os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial" (JUTACSP LEX 140/285 REL. Juiz Boris Kauffman);

"... o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide" (STJ - AgRg no Ag 693.982 SC, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 17/10/2006).

Cumpra esclarecer que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

A propósito:

CONTRATO DE EMPREITADA - Abandono da obra - Contrato previsto no CC que não afasta a incidência do CDC - Diálogo das fontes - Relação de consumo caracterizada [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2198275-94.2019.8.26.0000)

O pedido é parcialmente procedente.

Insurge-se o autor contra o descumprimento do prazo para finalização da empreitada global contratada com a empresa ré, pretendendo a rescisão do contrato e a condenação da empresa a restituir a integralidade dos valores pagos, bem como dos materiais extraviados, não entregues, aplicação de multa por atraso além da cobrança indevida de serviços prestados.

A parte ré, por sua vez, afirma que não houve atraso na execução dos serviços contratados e que o prazo para a execução da empreitada seria de 06 meses a contar da assinatura do contrato.

Embora a singeleza do contrato firmado entre as partes, a Cláusula cinco combinada com a Cláusula sete do Contrato de Empreitada assinado pelas partes (fls. 45/47) dispõe que a obra deve ser executada no prazo de 06 meses. A correta interpretação desse dispositivo deve se dar em consonância com o disposto na Cláusula primeira e quarta do referido contrato que prevê como obrigação da requerida a execução da obra conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo juntado às fls. 48/59.

O autor demonstrou às fls. 24/33 e 69/86 que efetuou o pagamento do contrato na forma estipulada pelo contratado.

Os documentos trazidos com a inicial corroboram o que foi alegado pelo autor, especialmente o contrato de empreitada assinado pelas partes (fls. 45/47) o Memorial Descritivo da Obra (fls. 48/50) e a vistoria da parte ré (fls. 34/43), bem como o orçamento da obra (fls. 44).

Por conseguinte, restou indubitado o negócio jurídico havido entre as partes e a não conclusão da obra contratada, apesar da parte ré ter recebido os valores nas datas apazadas pelo autor, devidamente comprovados nos autos.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO INÍCIO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA RÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL. 1. Conforme assentado no Recurso Especial nº 1.729.593 (tema 996), processado sob o rito dos recursos repetitivos, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deve estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, não se podendo vincular esse prazo à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. 2. No caso, o contrato previa prazo a partir do financiamento a ser obtido pela parte compradora junto à CEF. Cláusula nula. 3. Com o atraso de mais de 180 meses para início das obras, não tendo a ré justificado aos compradores a razão da demora, a desistência da compra se dá sem culpa por parte do comprador. Culpa exclusiva da vendedora. Determinação de devolução integral mantida. 4. Em havendo culpa da vendedora, os juros de mora são devidos a partir da citação, quando a parte é constituída em mora. O trânsito em julgado é utilizado como termo inicial, quando a culpa pelo distrato é exclusiva do comprador. 5. Os juros legais são aqueles decorrentes da conjugação dos arts. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN, ou seja, 1% ao mês. 6. A cláusula penal prevista no contrato e aplicada contra a ré não dizia respeito ao inadimplemento do comprador. Com isso, inviável aplicação da Súmula 159 do TJSP. Havia previsão expressa de penalização da vendedora pelo atraso na entrega da obra. 7. A cláusula penal supra informa penalização da vendedora se a obra fosse entregue após o prazo de tolerância. Como a penalidade é eventual e tem relação somente com o fim da obra, o autor, que desistiu do negócio antes mesmo de findo o prazo regular dela, não faz jus à cláusula compensatória. 8. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, cabe pequena redução da verba, diante das circunstâncias do feito. 9. Recurso parcialmente provido." (TJSP, Apelação Cível nº 1003171-58.2019.8.26.0526, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi, J. 31/08/2020)

Ressalte-se que, quanto à autorização da prefeitura, liberação do condomínio para início da construção e adimplemento do contrato, a requerida não comprovou o descumprimento das referidas obrigações.

A requerida argumentou, ainda, que houve alterações no projeto, o que teria acarretado atrasos. Todavia, pelo que se observa do projeto anexado aos autos, este data o ano de 2018 (fls. 252), além disso, caso houvesse alteração que demandaria mais tempo, caberia o requerido aditar o contrato.

O autor alega ainda que participou da campanha "Casa Pronta Lote Quitado" e assim, para não perder o prazo dessa campanha, se prontificou a adiantar materiais da obra, tais como cuba, torneira, sifão e válvula entregando em mãos de representante da requerida (fls. 104/111), mais quatro latas de tinta marca suvinil compradas pelo autor (fls. 112/117) e tapumes inseridos na obra (fls. 122/125).

Quanto aos materiais adiantados (cuba, torneira, sifão e válvula) e em relação às quatro latas de tinta suvinil é caso de reconhecimento do pleito autoral.

Da análise do "Contrato por obra certa ou para execução de determinado serviço" verifica-se que a parte CONTRATANTE (ora autora) deveria fornecer ao CONTRATADO (ora requerido) "todo o material de luminárias, metais (torneiras, chuveiro, misturador, acabamento de registro, puxadores), todo material de acabamento (revestimentos, pisos, azulejos), material de esquadrias, vidros e material de

pintura".

Conforme consta do documento 15 (fls. 104/107), permite-se concluir que de fato houve a entrega dos bens supramencionados no canteiro de obras, diretamente à representante da empresa requerida.

A parte requerida aduz que os bens foram objeto de roubo (sic), enquadrando-se na hipótese de fato causado por terceiro e, por consequente, de força maior pela qual não responde.

Ocorre que, na qualidade de depositária, a empresa ré tinha o dever de zelo, razão pela qual se impõe sua responsabilização pela guarda dos materiais e eventual reparação na hipótese de falha no dever de cuidado.

Neste sentido:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Para eximir-se da responsabilidade de indenizar os prejuízos suportados pelo autor, deveria a empresa ré provar que decorreram de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 642 do Código Civil, não bastando a mera alegação de furto.

Assim, não tendo produzido nenhuma prova capaz de elidir sua responsabilidade, fica a empresa ré obrigada a reparar os danos suportados pelo autor, já que decorreram de negligência (dever de cuidado) sua no cumprimento do contrato. Assim, em observância à regra do artigo 14, §§ 3º, II e 4º, do Código de Defesa do Consumidor e ao que está disposto no artigo 629 do Código Civil, o requerido deverá arcar com o ressarcimento dos bens extraviados.

Na mesma situação enquadram-se os serviços de marmoria (granitos para cinco lavatórios, para cozinha, churrasqueira e balcão).

Com efeito, embora a parte autora alegue que os itens acima não chegaram a ser entregues, a parte requerida sustenta que os serviços foram realizados, mas que tais materiais teriam sido objeto de furtos ocorridos no condomínio, não sendo de sua responsabilidade a ausência de controle da segurança local.

Neste sentido, à luz da previsão contida no artigo 611 do Código Civil e considerando que a tese defensiva de ausência de responsabilidade por fato de terceiro carece de prova, revela-se mesmo adequada a conclusão de sua culpabilidade.

Quanto aos jogos de porta e guarnições, igualmente é evidente o dever de reparar.

Com efeito, restou evidente nos autos que a parte autora realizou a transferência da importância de R\$ 2.363,18 para fins de aquisição das portas e guarnições, sendo que foram entregues apenas quatro delas, fazendo jus à devolução do valor pago a maior em R\$ 1.181,59.

Em relação aos tapumes e obras de acesso à garagem e a construção do muro, o argumento da requerida de que inexistiria previsão contratual, não pode prevalecer.

Isto porque, nos termos do que consta no orçamento de obras (fls. 44) consta que o valor de R\$ 100.000,00 reais está incluso serviços de conclusão do Contra Piso, Construção do Muro, Conclusão do Telhado, Instalação dos Revestimentos, Conclusão da Hidráulica e Elétrica, Mão-de-Obra da pintura, além disso, o memorial descritivo de fls. 48/59 (em complemento ao contrato), é incontroverso que houve acordo expresso quanto a responsabilidade da empresa ré em nos serviços de instalação do

tapume metálico na testada do lote, tudo em conformidade aos anexos 1.1 (fls. 51) e 1.2 (fls. 52), bem como o pagamento de fls. 122/123, fazendo jus à devolução/abatimento da parcela final dos valores cobrados a mais, tais como, material de concreto R\$ 2.675,00, malhas de ferro R\$ 1.090,00, muro fechamento lateral R\$ 1.916,41, muro do fundo R\$ 5.000,00, refazimento da parte hidráulica R\$ 1.000,00, serviço de mão de obra de pintura R\$ 12.000,00, serviço extra para término do serviço de rejunte dos pisos internos e externos, revestimento de cozinha e banheiros, e arrumar todos os vazamentos hidráulicos, inclusive o telhado R\$ 5.000,00.

Nesse contexto, também não há como deixar de reconhecer o atraso injustificado para cumprimento dos prazos da empreitada e ausência de motivo legítimo capaz de justificá-lo, donde decorre o dever de reparar o dano ocasionado ao autor, ressaltando-se que este adimpliu o contrato nas datas aprazadas, fato não impugnado pela requerida, restando apenas a parcela final na data da entrega da obra, já adiantado o valor de R\$ 2.000,00 (fls. 85/86).

Assim, estamos diante de descumprimento contratual pela ré, o que habilita o pedido de rescisão do contrato formulado pelo autor, autorizando ainda a restituição dos valores por ele pagos, todavia, evitando enriquecimento ilícito, deve ser abatida a construção realizada pela parte ré o que deverá ser analisado em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos demais pedidos de cobrança a maior de serviços não inclusos no contrato, tais como serviços de mão-de-obra para conclusão do telhado no valor de R\$ 6.000,00 não há comprovação de que referida cobrança teria sido paga ao requerido. Também não há razão para se impor ao requerido o pagamento de serviços de instalação de gesso no valor de R\$ 7.110,00, visto que não constante do contrato.

Assim, a execução parcial do contrato cabe a restituição do montante pago a maior, corrigido e acrescido de multa contratual, nos termos do artigo 884 do Código Civil de 2002, observado que, como já dito, o montante pago injustamente deverá analisado em sede de liquidação de sentença, após verificado qual a porcentagem da obra se evoluiu.

Cabível a aplicação de multa contratual no valor diário de R\$ 50,00 a contar do término dos 06 meses estipulados no contrato até a data da rescisão contratual, no valor de R\$ 13.700,00 (Clausula 7.1 - fls. 46), além da indenização das perdas e danos referente ao projeto "Campanha Casa Pronta = Lote Quitado" (fls. 21), mormente quanto às parcelas pagas a maior em detrimento ao atraso injustificado da obra no valor de R\$ 24.020,49, bem como à Campanha "Meu Projeto", considerando que houve descumprimento quanto ao item "b", no valor de R\$ 4.879,00 (fls. 197).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

(i) Declarar a rescisão do contrato celebrado e condenar a requerida a restituir ao autor o montante pago a maior que o trabalho desenvolvido pela ré, devendo considerar os valores descritos na fundamentação, que deverá ser liquidado para o devido abatimento. Após liquidação, o montante a ser devolvido deverá ser corrigido monetariamente, a partir dos respectivos desembolsos.

(ii) Condenar a requerida em multa por descumprimento contratual, no valor de R\$ 13.700,00.

(iii) Condenar em perdas e danos quanto aos projetos "Campanha Casa Pronta = Lote Quitado" no valor de R\$ 24.020,49 e à Campanha "Meu Projeto" no valor de R\$ 4.879,00.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como aos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paranapanema, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA